

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/418/2020/दुर्ग
शिकायतकर्ता श्री गुलाबचंद सोनी, द्वारा सोनी ज्वेलर्स, जवाहर चौक दुर्ग,
जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय थाना प्रभारी, थाना मोहन नगर दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 25.04.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीकार्यालय थाना प्रभारी, थाना मोहन नगर दुर्ग (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 10.02.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 12.02.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री गुलाबचंद सोनी, के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र साहू उपस्थित। जनसूचना अधिकारी के अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "दिनांक 01.10.2019 की स्थिति में थाना मोहन नगर, दुर्ग में पदस्थ समस्त स्टॉफ (अधिकारियों व कर्मचारियों) के संबंध में निम्नांकित जानकारियां उपलब्ध करावें :-
 1. पदस्थ सभी लोकसेवकों के नाम व पदनाम की जानकारी, संबंधित अभिलेख की स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रति।
 2. उक्त सभी के बारे में उन्हें सौंपे गये कार्य प्रभार संबंधी आदेशों की भी स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रतियां।
 3. उक्त सभी लोकसेवकों के वर्तमान पदस्थी आदेशों (थाना मोहन नगर दुर्ग में पदस्थी के आदेशों) की भी स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रतियां।
5. जनसूचना अधिकारी कार्यालय थाना प्रभारी, थाना मोहन नगर दुर्ग (छ.ग.) का जवाब दिनांक 18.04.2022 को आयोग में प्राप्त हुआ। शिकायत प्रकरण क्रमांक 418/2020 का जवाब तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल निरीक्षक से प्राप्त कर मूल प्रति 05-05 पन्ने में एवं जवाब की प्रति अपीलार्थी श्री गुलाब सोनी को प्रदाय करने 05-05 पन्ने में प्राप्त कर अपीलार्थी श्री गुलाब सोनी निवासी सोनी ज्वेलर्स जवाहर चौक दुर्ग को प्रदाय किया गया, पावती ली गई है। जवाब की मूल प्रति 05-05 पन्ने में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।
6. आवेदक के द्वारा मूल आवेदन प्रस्तुत 03.10.2019 प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं की जानकारी

- चाही गई। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2019 से आवेदक को सूचित किया गया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। उक्त पत्र जनसूचना अधिकारी थाना मोहन नगर दुर्ग द्वारा जारी किया जाना पाया जाता है तथा जनसूचना अधिकारी के द्वारा यह सूचना अधिनियम में निर्धारित 30 दिवस के उपरान्त दो माह के विलंब से आवेदक को दी गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा एक अन्य पत्र दिनांक 14.12.2019 से आवेदक को यह सूचित किया गया कि आपके पत्र क्रमांक ए दिनांक 03.10.2019 के अर्न्तगत जानकारी चाही गई थी जो थाना से आपको उपलब्ध नहीं कराई गई जिसकी जानकारी थाना मोहन नगर के पत्र क्रमांक 117 / 19 दिनांक 02.12.2019 को डाक के माध्यम से आपको प्रेषित की जा चुकी है। पुनः आपको प्रेषित की गई पत्र के संबंध में जवाब भेजी जाती है।
7. शिकायतकर्ता के द्वारा के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 10.02.2020 को शिकायत प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा यह आपत्ति की गई है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जो पत्र दिनांक 14.12.2019 तथा 15.12.2019 से जो जानकारी दी गई है वह वास्तव में जानकारी नहीं थी बल्कि जानकारी देने से इन्कार करने की सूचना है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त पत्र साधारण डाक से भेजा गया जो आवेदक को दिनांक 18.12.2019 को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी विलंब से दिये जाने के लिए उन पर अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्यवाही की मांग की गई।
 8. आयोग की सुनवाई दिनांक 17.11.2021 को कंडिका-07 में यह आदेश पारित किया गया था कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल निरीक्षक वर्तमान पदस्थापना थाना पुलगांव जिला दुर्ग शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.10.2019 में की गई कार्यवाही का पूर्ण लिखित जवाब आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के 25000 रु. की शास्ति क्यों न अधिरोपित की जावेगी।
 9. आयोग के उक्त नोटिस के जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब दिनांक 30.04.2021 से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा मुख्यतः यह लेख किया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा निराधार आधार पर अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायतकर्ता का यह कथन असत्य है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा उन्हें कोई जानकारी प्रदाय नहीं की क्योंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा उनके मूल आवेदन के जवाब में दिनांक 02.12.2019 तथा 14.12.2019 से सूचना प्रेषित की गई जो उनके द्वारा अपनी शिकायत के साथ संलग्न भी किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 02.12.2012 को प्रेषित सूचना को उनके द्वारा प्रेषित किया जाना नहीं बताया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि वह दिनांक 27.11.2019 से 03.12.

2019 तक अवकाश पर थे। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि चाही गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की जानकारी होने से प्रदाय किये जाने योग्य नहीं थी इसलिए तदनुसार सूचना आवेदक को प्रदाय की गई। आवेदक के द्वारा दिनांक 01.10.2019 की स्थिति में थाना मोहन नगर, दुर्ग में पदस्थत समस्त स्टाफ़ (अधिकारियों व कर्मचारियों) की जानकारी की मांग की गई थी तथा चाही गई जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित होने से अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रदाय योग्य नहीं थी। उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कनारा बैंक विरुद्ध सीएस श्याम एवं अन्य (2018)11 एससीसी 426 तथा सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य का न्याय दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा शिकायतकर्ता के द्वारा 100 दिन के विलंब के संबंध में यह लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता के मूल आवेदन के संदर्भ में दिनांक 02.12.2019 को सूचना दे दी गई थी तथा उनका आवेदन में चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है सूचित कर दिया गया था। आवेदक यदि जनसूचना अधिकारी की सूचना को गलत मानते थे तो उन्हें अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करना थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है। उनके द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत दुराग्रह से किये जाने के कारण निरस्त योग्य है। उनके द्वारा चीफ इन्फारमेशन कमिशनर विरुद्ध स्टेट आफ मनीपुर का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया।

10. प्रकरण का परीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष मूल आवेदन दिनांक 03.10.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधिनियम में निर्धारित 30 दिवस की समय सीमा में जन सूचना अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा आवेदक को प्रथम जवाब दिनांक 02.12.2019 प्रेषित किया गया तथा आवेदक द्वारा जनसूचना अधिकारी को पत्र दिनांक 09.12.2019 से स्मरणपत्र प्रेषित किये जाने पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 14.12.2019 को आवेदक को पुनः सूचना प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा आवेदक को दिनांक 02.12.2019 को सूचना प्रेषित किया जाना बताया गया है। इस प्रकार शिकायतकर्ता के मूल आवेदन दिनांक 03.10.2019 की प्रथम जानकारी आवेदक को दिनांक 02.12.2019 को दी गई जो उनके द्वारा 31 दिवस के विलंब से प्रेषित की गई है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने लिखित जवाब में अन्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है किन्तु उनके द्वारा उक्त विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा केवल 27.11.2019 से दिनांक 03.12.2019 तक पाच दिवस अवकाश पर रहना बताया गया। किन्तु आवेदक को दिनांक 02.12.2019 को जो प्रथम सूचना प्रेषित की गई है उसके संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त सूचना उनकी अनुपस्थिति में किसके द्वारा प्रेषित की गई। वरन उनके द्वारा पत्र दिनांक 14.12.2019 से दिनांक 02.12.2019 को प्रेषित सूचना की पुष्टि की गई है। उक्त सूचना शिकायतकर्ता के द्वारा इस टीप के साथ

- प्राप्त किया गया है कि – प्रथम बार प्रतिउत्तर प्राप्त ।
11. तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल के द्वारा शिकायतकर्ता के मूल आवेदन में चाही गई जानकारी को वृहद एवं तृतीय पक्ष की होना बताया गया है किन्तु उनके द्वारा आवेदक को प्रेषित पत्र में इस प्रकार के कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है केवल यह सूचित किया गया है कि चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। शिकायतकर्ता के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया। यद्यपि उनके द्वारा प्रथम बिन्दु में पदस्थ सभी लोकसेवकों के नाम व पदनाम की जानकारी, संबंधित अभिलेख की स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रति तथा द्वितीय बिन्दु में उक्त सभी के बारे में उन्हें सौंपे गये कार्यप्रभार संबंधी आदेशों की जानकारी चाही गई है तथा तृतीय बिन्दु में उक्त सभी लोकसेवकों के वर्तमान पदस्थ आदेशों (थाना-मोहन नगर दुर्ग में पदस्थ के आदेशों) की जानकारी चाही गई है जो वृहद स्वरूप की मान्य की जा सकती है। परन्तु इस संबंध में जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा में आवेदक को कोई लेख नहीं किया गया। वह आवेदक को जानकारी के वृहद होने की स्थिति में अवलोकन हेतु भी बुला सकते थे। परन्तु उनके द्वारा केवल जानकारी दिया जाना संभव नहीं है तथा अपने जवाब में इसे तृतीय पक्ष का बताया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जिन न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख अपने कथन के समर्थन में किया गया है वह विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण जन सूचना अधिकारी को इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम में निधारित 30 दिवस की समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी थाना मोहननगर जिला दुर्ग (वर्तमान में निरीक्षक थाना पुलगांव जिला दुर्ग) के द्वारा शिकायतकर्ता को 31 दिवस के विलंब से जानकारी देने के लिये प्रतिदिन 250 रु. के हिसाब से रु.7750 (सात हजार सात सौ पचास) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।
 12. आयोग के इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक दुर्ग को संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नरेश पटेल तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी थाना मोहननगर जिला दुर्ग (वर्तमान में निरीक्षक थाना पुलगांव जिला दुर्ग) के वेतन से आयोग द्वारा अधिरोपित उक्त अर्थदंड की राशि नियमानुसार कटौती कर शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
 13. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/262/2015
शिकायतकर्ता श्री ब्रजेश ताम्रकार, तमेरपारा दुर्ग जिला दुर्ग
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग.
आदेश दिनांक 14.07.2015

शिकायतकर्ता श्री ब्रजेश ताम्रकार तमेरपारा दुर्ग जिला दुर्ग उपस्थित। प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग बगैर सूचना के अनुपस्थित। श्री एसआर मनभोघरे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग उपस्थित।

शिकायतकर्ता के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 16.02.2015 से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई –

जिला शिक्षा कार्यालय दुर्ग के वित्तीय वर्ष 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के रोकड बही एवं आडिट रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति।

जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 1912 दिनांक 11.03.2015 से शिकायतकर्ता को सूचित किया कि वांछित जानकारी वृहद श्रेणी (100 पृष्ठ से अधिक) की है अतः दिनांक 18.03.2015 को निशुल्क अवलोकन किया जा सकता है तथा अवलोकनोंपरान्त चिन्हित छायाप्रति नियमानुसार सशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

- (2) शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना अधिकारी को दिनांक 18.03.2015 को ही पत्र लिखकर दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के आडिट रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कराया गया है। उसके द्वारा एक अन्य पत्र दिनांक 18.03.2015 जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की रोकड बही का कुल 1 से 95 पेज को अवलोकनोपरान्त चिन्हित किया है। उक्त पेज की छायाप्रति देने का कष्ट करें। नियमानुसार शुल्क जमा करने के लिए तैयार हूं।
- (3) तत्पश्चात शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 21.04.2015 को आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसको आडिट रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कराया गया इस कारण वह जानकारी चिन्हित नहीं कर सका, अतः जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही की जावे।
- (4) आयोग के पत्र क्रमांक 6739 दिनांक 06.05.2015 से जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब चाहा गया परन्तु उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5339 दिनांक 06.07.2015 से आयोग का पत्र दिनांक 06.05.2015 जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग को यह कहकर अन्तरित कर दिया गया कि अपील उनसे संबंधित है तथा प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को पृष्ठांकित की।